РЕКЛАМА

Дело № 1-128/2021

Номер дела: **1-128/2021**

УИН: **14RS0023-01-2021-000629-21**

Дата начала: **31.08.2021**

Дата рассмотрения: **13.10.2021**

Суд: **Олекминский районный суд Республики Саха (Якутия)**

Судья: **Карнаухова Зоя Валентиновна**

Статьи УК: **158**

Стороны по делу (третьи лица)

Вид лица	Лицо	Перечень статей	Результат
	Юргин Степан Андреевич	Статьи УК: 158	ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ приговор

Движение дела

Наименование события	Результат события	Основания	Дата
Регистрация поступившего в суд дела			31.08.2021
Передача материалов дела судье			01.09.2021
Решение в отношении поступившего уголовного дела	Назначено судебное заседание		29.09.2021
Судебное заседание	Постановление приговора		13.10.2021
Провозглашение приговора	Провозглашение приговора окончено		13.10.2021
Дело сдано в отдел судебного делопроизводства			25.10.2021
Дело оформлено			25.10.2021
Дело передано в архив			25.10.2021

Приговор

Дело № 1-128/2021 УИД: 14RS0023-01-2021-000629-21

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

город Олёкминск 13 октября 2021 года

Олёкминский районный суд Республики Саха (Якутия) в составе:

председательствующего - судьи Максимовой В.Н.

при секретаре судебного заседания Местниковой В.К.

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Оконосовой С.А.

подсудимого Юргина С. А.

защитника - адвоката Прокопьева И.С., представившего удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

-ЮРГИНА С. А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>), русского, с высшим образованием, разведенного, имеющего на иждивении двух малолетних детей, работающего <данные изъяты> зарегистрированного по адресу: <адрес>, фактически проживающего по адресу: <адрес>, военнообязанного, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ,

у с т а н о в и л:

Юргин С.А. совершил кражу, то есть тайное хищение чужого имущества с банковского счета, при следующих обстоятельствах:

ДД.ММ.ГГГГ <адрес>, в период времени с 18 часов 25 минут до 18 часов 35 минут, подсудимый Юргин С. А., находясь в состоянии алкогольного опьянения в подъезде № дома, расположенного по адресу: <адрес>, увидев на подоконнике окна рюкзак, оставленный потерпевшим Винокуровым Е. Ю., из внезапно возникших корыстных побуждений, с целью дальнейшего личного незаконного материального обогащения, взял из наружного переднего кармана данного рюкзака банковскую карту без стоимости с номером XXXXXXXXXXXX4142, эмитированную АО «Почта Банк», с номером счета «40XXXXXXXXXXXXXXXX24», а именно с целью хищения с банковского счета денежных средств, принадлежащих Винокурову Е.Ю. После чего, ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 47 минут, подсудимый Юргин, находясь в помещении магазина «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба собственнику и желая этого, используя указанную банковскую карту, через POS терминал провел расходную операцию в виде покупки на сумму 450 рублей со счета № «40XXXXXXXXXXXXXXXX24», принадлежащего потерпевшему Винокурову Е.Ю. Затем, ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 49 минут, находясь в вышеуказанном магазине, используя вышеуказанную банковскую карту, через POS-терминал провел расходную операцию в виде покупки на сумму 418 рублей с указанного счета, принадлежащего потерпевшему Винокурову Е.Ю. После чего, ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 50 минут, находясь в помещении магазина «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, используя данную банковскую карту через POS-терминал провел расходную операцию в виде покупки на сумму 900 рублей со счета, принадлежащего потерпевшему Винокурову Е.Ю. Также, ДД.ММ.ГГГГ Юргин, находясь в помещении мини-маркета «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, используя данную банковскую карту, через POS-терминал провел следующие расходные операции в виде покупок с вышеуказанного счета, принадлежащего потерпевшему Винокурову Е.Ю.: в 18 часов 59 минут на сумму 695 рублей, в 19 часов 01 минуты – на суммы 999 руб. и 381 руб., и в 19 часов 2 минуты на сумму 440 руб. Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 18 часов 47 минут до 19 часов 2

минут, подсудимый Юргин, умышленно, тайно, похитил с банковского счета № «40XXXXXXXXXXXXXXXX24» денежные средства в общей сумме 4283 (четыре тысячи двести восемьдесят три) руб., принадлежащие потерпевшему Винокурову Е.Ю.

В судебном заседании подсудимый Юргин С.А. вину в предъявленном обвинении признал полностью и пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ он находился в гостях у своих знакомых Морохоева и Антипиной, проживающих по адресу: г. Олёкминск <адрес>, стр. «В», 3 подъезд, <адрес>, там они с Морохоевым распивали спиртные напитки. Вечером, когда закончилось спиртное, решил сходить до магазина, чтобы купить спиртное, у него с собой были деньги. Когда спустился на 1 этаж, на подоконнике увидел рюкзак, рядом никого не было, потому решил посмотреть содержимое рюкзака. Убедившись, что никого нет, открыл рюкзак и, увидев банковскую карту, взял её. На карте имени владельца не было. Затем положив рюкзак обратно на место, поднялся в квартиру Морохоева за своим телефоном. При этом о том, что из данного рюкзака взял банковскую карту никому не говорил. Затем пошел в магазин «<данные изъяты>», где совершил покупку с помощью данной карты. После этого используя данную карту, совершал покупки и в других магазинах и позже данную карту выбросил в урну возле магазина. Затем уехал на рыбалку на несколько дней. Когда вернулся, узнал, что к нему приезжала полиция. В полиции узнал, что похищенная им карта принадлежит потерпевшему Винокурову, которого ранее не знал. Свою вину в том, что украл банковскую карту, и денежные средства с использованием данной банковской карты признает полностью, в содеянном раскаивается. Он извинился перед потерпевшим, ущерб ему полностью возместил, впредь такого никогда не совершит.

Вина подсудимого Юргина С.А. в совершении кражи, то есть тайного хищения чужого имущества, с банковского счета, помимо признания им вины, подтверждается следующими доказательствами:

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ показаний потерпевшего Винокурова Е.Ю. видно, что с октября 2019 года он работает в АО «Почта Банк», финансовым экспертом. На работе, всем сотрудникам - АО «Почта Банк» открывал сберегательный счет, которым можно пользоваться посредством пластиковой банковской карты, на который так же он получает заработную плату. Также данной картой он каждый день отмечается на работе. У него карта с номером счета «40XXXXXXXXXXXXXXXX24», открытый по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, тариф «Базовый». ДД.ММ.ГГГГ около 9 часов поехал на работу по адресу: г. Олёкминск <адрес>. После работы около 18 часов 20 минут приехал к себе домой по адресу: <адрес>. Квартира его расположена на 1 этаже. Поскольку дверь квартирв была закрытой, а жена сказала, что гуляет с дочерью на улице, стал ждать их в подъезде. Когда они подошли к подъезду, вышел к ним навстречу, чтобы помочь занести детскую коляску. При этом рюкзак, который он постоянно таскает на работу, оставил в коридоре на подоконнике. В это время в подъезде никого не было. Время было - с 18 часов 25 мин. до 18 часов 35 мин. Зайдя обратно в подъезд, не стал сразу забирать рюкзак, так как решил сначала занести в коридор коляску. Когда вернулся за рюкзаком, никого не встретил, было тихо, ничего подозрительного не заметил. На следующий день, то есть ДД.ММ.ГГГГ около 9 часов, когда ехал на автобусе, обнаружил, что с переднего кармана рюкзака пропала его пластиковая банковская карта АО «Почта Банк» белого цвета и деньги - 50 рублей одной купюрой, оставленные им на проезд. Сразу стал проверять на своем сотовом телефоне через приложение «Почта Банк» свой счет и обнаружил, что по его банковской карты были совершены покупки, а именно: ДД.ММ.ГГГГ в 12:47 по московскому времени покупка у ИП «К» на сумму 450 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 12:49 по московскому времени покупка у ИП «К» на сумму 418 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 12:50 по московскому времени покупка в магазине « <данные изъяты>» на сумму 900 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 12:59 по московскому времени покупка в Мини-маркете «<данные изъяты>» на сумму 695 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 13:01 по московскому времени покупка в Мини-маркете «<данные изъяты>» на сумму 999 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 13:01 по московскому времени покупка в Мини-маркете «<данные изъяты>» на сумму 381 рублей и ДД.ММ.ГГГГ в 13:02 по московскому времени покупка в Мини-маркете «<данные изъяты>» на сумму 440 рублей. Позвонил жене, сообщил о пропаже банковской карты и о снятии денежных средств, затем перевел остаток денежных средств в сумме 9000 рублей на её счет и заблокировал данную банковскую карту, последние цифры на карте были «4142». Затем

около 15 часов обратился в отдел полиции с заявлением о пропаже банковской карты и снятии денежных средств со счета. Ему причинен материальный ущерб на общую сумму 4333 руб. Позже узнал от сотрудников полиции, что кражу пластиковой банковской карты и денежных средств совершил Юргин С. А., с которым лично не знаком. ДД.ММ.ГГГГ Юргин полностью возместил ему сумму ущерба, претензий к нему не имеет (л.д. 52-54, л.д. 148-149).

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля Габышевой А.А. видно, что потерпевший Винокуров Е.Ю. приходится ей мужем, они проживают по адресу: <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ около 9 часов муж уехал на работу. Около 18 часов 20 минут, когда она гуляла с ребенком на детской площадке возле соседнего дома, расположенного по адресу: <адрес>, позвонил ей муж и сказал, что вернулся с работы и ждет их в подъезде дома. Когда дошли до дома, муж вышел к ним навстречу, и они зашли в подъезд. Поскольку Е. нес коляску, потому не стал забирать свой рюкзак с подоконника. Оставив коляску в коридоре, муж пошел за рюкзаком, а она с ребенком зашла в квартиру. Когда зашли в подъезд никого не встретили, никого не заметили. На следующий день, то есть ДД.ММ.ГГГГ около 10 часов к ней на сотовый телефон позвонил муж и сообщил, что с его банковской карты АО «Почта Банк» совершили покупки в разных магазинах, и что сама карта пропала. После этого на её карту он перевел остатки денег в сумме 9000 рублей. Позже узнала от сотрудников полиции, что кражу совершил Юргин С.А., которого она не знает (69-71).

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля Олейник О.В. видно, что она работает продавцом в магазине «<данные изъяты>» ООО «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ, когда она находилась на своем рабочем месте, около 18 часов 47 минут в магазин зашел её одноклассник Юргин С.А., проживающий по <адрес>. Он купил одну бутылку водки «Угольное» за 890 рублей и пакет за 10 рублей, расплатился пластиковой банковской картой, на которую внимания не обратила. На следующий день, то есть ДД.ММ.ГГГГ около 15 часов 30 минут к ней на работу приехали сотрудники полиции и сказали, что ДД.ММ.ГГГГ около 18 часов 50 минут в магазине «<адрес>» расплачивались похищенной банковской картой в сумме 900 рублей. Тогда вспомнив, сказала сотруднику полиции, что ДД.ММ.ГГГГ около 18 часов 50 минут в магазин заходил Юргин С., приобрел одну бутылку водки, и расплачивался пластиковой банковской картой в сумме 900 рублей (л.д. 74-76).

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля Пахомовой Е.П. видно, что она работает продавцом в магазине «<данные изъяты>», расположенного по адресу: г. <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ, когда она находилась на своем рабочем месте, около 18 часов 45 минут в магазин зашел мужчина по имени Юргин С., который постоянно заходит в магазин и покупает продукты. Он купил три бутылки пива «Белый медведь» за 450 рублей и расплатился пластиковой банковской картой. Потом купил фрукты за 418 рублей и также расплачивался банковской картой. Карта была белого цвета. ДД.ММ.ГГГГ около 10 часов в магазин зашел Юргин С., он хотел купить арбуз и воду, при этом сказал, что не знает пин-код карты и сколько денег остался на карте. Поскольку платеж не прошел, так как карта была уже заблокирована, Юргин ушел. Затем в тот же день, около 15 часов 30 минут в магазин пришли сотрудники полиции и сказали, что вчера, то есть ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 18 часов 47 минут по 18 часов 50 в данном магазине расплачивались похищенной банковской картой в общей сумме 868 рублей. Тогда вспомнив, сказала сотруднику полиции о том, что ДД.ММ.ГГГГ около 18 часов 45 минут к ним в магазин заходил Юргин С., расплачивался пластиковой банковской картой (л.д. 77-79).

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля Мироновой М.А. видно, что она работает продавцом в мини-маркете «Калина», расположенном по адресу: <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ около 18 часов 57 минут, когда она находилась на своем рабочем месте, в магазин зашел мужчина по имени С., который проживает недалеко от магазина, купил один блок сигареты «Петр-1», при этом попросил ее, чтобы она разбила цену на два платежа, и сказал, что забыл пин-код карты. С. расплачивался пластиковой банковской картой два раза. На данную карту внимания не

обращала. Затем он купил еще сигареты «Собрание» и какие-то другие сигареты, и также расплачивался банковской картой, при этом говорил, что не помнит номера пин-кода. ДД.ММ.ГГГГ около 15 часов 50 минут в магазин приехали сотрудники полиции и сказали, что вчера, то есть ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 18 часов 59 минут по 19 часов 2 минуты в мини-маркете «<данные изъяты>» расплачивались похищенной банковской картой в общей сумме 2515 рублей. Тогда вспомнила, и сказала сотруднику полиции, что ДД.ММ.ГГГГ около 18 часов 57 минут к ним в магазин зашел Юргин С., расплачивался пластиковой банковской картой (л.д.80-82).

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя с согласия участников дела показаний свидетеля Антипиной А.В. видно, что ДД.ММ.ГГГГ она весь день находилась дома по адресу: <адрес>. Около 14 часов 30 минут домой пришел ее сожитель Морохоев Николай с одной бутылкой водки «Угольная», затем он позвонил другу Юргину и пригласил его в гости. Около 16 часов Юргин пришел к ним, и муж с ним на кухне стал распивать спиртное. Около 18 часов 25 минут Юргин ушел и не вернулся. Про то, что Юргин совершил кражу, узнала позже от сотрудников полиции (л.д. 122-124).

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля Морохоева Н.А. видно, что они с Юргиным являются друзьями. ДД.ММ.ГГГГ после работы, вернулся домой по адресу: <адрес>. По пути домой, зашел в магазин «<данные изъяты>», и купил одну бутылку водки «Угольная». Затем позвонил Юргину и пригласил его выпить с ним водки. С. согласился, сказал, что скоро придет. Около 16 часов С. пришел, и они с ним на кухне начали распивать водку. В это время его сожительница Антипина Анна сидела в комнате, смотрела телевизор. Около 18 часов 15 минут у них закончилось спиртное. Тогда С. решил пойти в магазин, за водкой. Около 18 часов 25 минут он ушел и не вернулся. Не дождавшись его, уснул. О том, что Юргин совершил кражу, узнал от сотрудников полиции. С Юргиным дружит со школы, раньше он не совершал кражи. По характеру С. спокойный, отзывчивый, воспитывает один двух детей (л.д. 145-147).

ДД.ММ.ГГГГ потерпевший Винокуров Е.Ю. обратился в отдел полиции с заявлением о розыске неизвестного лица, который с его рюкзака похитил банковскую карту и 50 рублей одной купюрой, по банковской карте похитил денежную сумму в размере 4283 руб. (л.д.3).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ – произведен осмотр подъезда № <адрес> с участием потерпевшего Винокурова. Напротив двери слева расположено окно с подоконником. При этом потерпевший Винокуров, указав на данный подоконник, пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ, когда встречал жену с ребенком, оставив на данном подоконнике свой рюкзак, выходил из подъезда. После этого обнаружил пропажу банковской карты из кармана рюкзака и денег в сумме 50 рублей. К протоколу прилагается фототаблица (л.д.4-12).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ – произведен осмотр мини-маркета «Калина», расположенного по адресу: г. Олёкминск, <адрес> «А». В ходе осмотра с аппаратуры «МНК» видеонаблюдения изъята на СД-диск запись, содержащая факт покупки с использованием краденой карты. К протоколу осмотра места происшествия прилагается фототаблица (л.д.14-22).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ произведен осмотр площадки перед парадной дверью магазина «<данные изъяты>» расположенного по адресу: г. Олёкминск, <адрес>. В северо-восточном углу имеется мусорный бак. При этом Юргин, участвовавший в ходе осмотра, указав на данный бак, пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ, выбросил в данный бак банковскую карту, которую ДД.ММ.ГГГГ он похитил из рюкзака из подъезда № дома по <адрес>, на первом этаже, и используя данную карту, совершал покупки в магазинах «<данные изъяты>», «<данные изъяты>» и <данные изъяты>». К протоколу осмотра места происшествия прилагается фототаблица (л.д.32-38).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с участием подсудимого Юргина произведен осмотр магазина «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>. В ходе осмотра подсудимый Юргин, указав на кассу, пояснил, что на

данном месте он расплачивался похищенной картой за продукты питания. К протоколу осмотра места происшествия прилагается фототаблица (л.д.104-108).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с участием подсудимого Юргина произведен осмотр магазина «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>. В ходе осмотра Юргин пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ около 18 часов 50 минут он расплачивался в данном магазине похищенной банковской картой в сумме 900 руб. К протоколу осмотра места происшествия прилагается фототаблица (л.д.110-115).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с участием подсудимого Юргина произведен осмотр участка местности, расположенного напротив дома по <адрес>. Данный участок расположен на левом берегу <адрес>. Со слов Юргина, на указанном участке он распивал спиртные напитки, купленные на похищенные деньги с банковской карты Винокурова. К протоколу осмотра места происшествия прилагается фототаблица (л.д.116-121).

ДД.ММ.ГГГГ в кабинете № ОМВД России по Олёкминскому району, осмотрен оптический диск «CD-R» с 2 видеофайлами, изъятых в ходе осмотра места происшествия. Данный диск признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства. К протоколу осмотра прилагается фототаблица (л.д.125-131).

ДД.ММ.ГГГГ в кабинете № ОМВД России по Олекминскому району осмотрен изъятый в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ рюкзак фирмы «Reebok» из матерчатой ткани серого цвета. Данный рюкзак после осмотра признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства. К протоколу осмотра прилагается фототаблица (л.д.138-141).

Имеется расписка Винокурова Е.Ю. от ДД.ММ.ГГГГ о том, что в счет возмещения причиненного ущерба от подсудимого Юргина С.А. им получена сумма в размере 4333 руб., что претензий к нему не имеет (л.д. 68).

В ходе проверки показаний на месте – подсудимый Юргин добровольно назвал место проверок, показал, откуда и как он похитил из рюкзака банковскую карту, принадлежащую потерпевшему Винокурову, и в каких магазинах приобретал продукты питания и спиртное с использованием данной похищенной карты. К протоколу прилагается фототаблица (л.д. 94-102).

Оценивая исследованные в судебном следствии доказательства в их совокупности, суд находит вину подсудимого Юргина в совершении преступления кражи, то есть тайного хищения чужого имущества с банковского счета, установленной и доказанной полностью исследованными в судебном заседании доказательствами, а именно: признательными показаниями самого подсудимого Юргина в суде, оглашенными показаниями потерпевшего Винокурова, свидетелей Габышевой, Олейник, Пахомовой, Мироновой, Антипиной и Морохоева, а также исследованными письменными доказательствами: заявлением потерпевшего Винокурова, протоколами осмотра мест происшествий, протоколами осмотра предметов и признания их в качестве вещественных доказательств, протоколом проверки показаний подсудимого на месте. Указанные доказательства суд признает достоверными, поскольку они согласуются между собой и указывают на виновность подсудимого в совершении данного преступления. Оснований не доверять показаниям потерпевшего и свидетелям у суда не имеется.

Установленные судом обстоятельства в своей совокупности свидетельствуют о прямом умысле подсудимого на совершение указанного преступления. Так, подсудимый Юргин, совершая преступление, несомненно, осознавал общественную опасность своих противоправных действий, предвидел неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения ущерба и желал их наступления.

Квалификацию вины подсудимого Юргина органами предварительного следствия суд находит правильной, поскольку она соответствует фактическим обстоятельствам уголовного дела, установленным в судебном заседании.

Таким образом, суд квалифицирует действия подсудимого Юргина С.А. по п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ, как кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с банковского счета.

При решении вопроса о назначении подсудимому наказания суд принимает во внимание характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, мотивы и способ его совершения, другие обстоятельства дела наряду с данными о личности подсудимого, условия его жизни, а также обстоятельства, влияющие на вид и размер наказания.

Подсудимым Юргиным совершено умышленное преступление против собственности по п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ, которое в соответствии ст.15 УК РФ относится к категории тяжких преступлений. Санкция ч.3 ст.158 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до шести лет с дополнительными наказаниями в виде штрафа и ограничения свободы либо без таковых.

В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд признает: полное признание вины подсудимым, раскаяние в содеянном, привлечение к уголовной ответственности впервые, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, поскольку им даны подробные и последовательные показания по существу дела, возмещение ущерба в полном объеме, принесение извинений перед потерпевшим за содеянное, наличие на иждивении двух несовершеннолетних детей, молодой возраст.

С места жительства и работы Юргин характеризуется положительно. Подсудимый трудоустроен, работает в СГК-1. Также он работает по договору оказания услуг в качестве слесаря по ремонту спецтехник в Олёкминском АТП. Имеет высшее образование по специальности инженер. За время работы проявил себя, как грамотный, ответственный пунктуальный работник, как ответственный и надёжный специалист. В коллективе пользуется заслуженным уважением. Разведен, имеет на иждивении двух малолетних детей, которых воспитывает один. К уголовной ответственности ранее не привлекался. Сведений о привлечении к административной ответственности за совершение правонарушений в области общественного порядка не имеется. В употреблении алкогольных напитков и наркотических веществ не замечен. Жалоб и заявлений в его адрес не поступало, на учете в отделе полиции не состоит. У врача нарколога и врача психиатра не состоит. Состоит на воинском учете (л.д.161-188).

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, суд не усматривает.

С учётом всех обстоятельств дела, принимая во внимание совокупность смягчающих наказание обстоятельств, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, характеризующие данные подсудимого, его возраст, отсутствие каких-либо тяжких последствий в результате преступления, суд считает, что исправление подсудимого возможно без реального отбывания наказания. Потому суд приходит к выводу о назначении Юргину С.А. наказания с применением ст.73 УК РФ, то есть условное наказание с установлением испытательного срока.

В течение испытательного срока подсудимый своим поведением должен доказать своё исправление. Для чего, в целях способствования исправлению подсудимого в период прохождения испытательного срока следует возложить на него исполнение определенных обязанностей.

Наказание подсудимому следует определить с учётом положений ч.1 ст.62 УК РФ.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью подсудимого, его поведением во время и после совершения преступления, а равно и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень опасности совершённого преступления, при которых возможно применение ст. 64 УК РФ, суд не усматривает.

С учетом характера и степени общественной опасности содеянного подсудимым, конкретных обстоятельств дела, суд не находит оснований для изменения категории

преступления в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ.

Принимая во внимание материальное положение подсудимого, обстоятельства дела, наказания, предусмотренные санкцией данной статьи в виде штрафа и принудительных работ, а также дополнительные виды наказания в виде штрафа и ограничения свободы, суд считает возможным в отношении подсудимого не применять.

Меру пресечения, избранную подсудимому Юргину в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, следует оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Гражданский иск не заявлен.

После вступления приговора в законную силу вещественные доказательства: рюкзак следует вернуть потерпевшему Винокурорву Е.Ю. согласно его расписке, оптический диск «CD-R» следует хранить при уголовном деле.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 304, 307, 308 и 309 Уголовно-процессуального кодекса РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ЮРГИНА С. А. виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст.158 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года без штрафа и без ограничения свободы.

На основании ст.73 УК РФ назначенное наказание ЮРГИНУ С. А. считать условным с испытательным сроком на 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.

Обязать осужденного ЮРГИНА С. А. в период испытательного срока: являться на отметки в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль над поведением условно осуждённого по месту жительства - Филиал по Олёкминскому району ФКУ УИИ УФСИН РФ по РС (Я) 1 (один) раз в месяц в порядке, определенном данным органом, не менять места жительства без уведомления указанного органа.

По вступлению приговора в законную силу:

-меру пресечения осужденному Юргину С.А. подписку о невыезде и надлежащем поведении отменить;

-вещественные доказательства: рюкзак - вернуть Винокурову Е.Ю. согласно его расписке, оптический диск «CD-R» с двумя видеофайлами хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Республики Саха (Якутия) в течение 10 (десяти) суток со дня вынесения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника. Разъяснить осужденному, что в случае неявки приглашенного защитника в течение пяти суток, суд в соответствии с ч.3 ст.50 УПК РФ вправе предложить пригласить другого защитника, а в случае отказа – принять меры по назначению защитника по своему усмотрению. Также осужденный вправе отказаться от защитника. Отказ от защитника в соответствии с ч.3 ст.52 УПК РФ не лишает права в дальнейшем ходатайствовать о допуске защитника к участию в производстве по уголовному делу, в том числе бесплатно.

Председательствующий судья: п./п.

Копия верна

Судья Олёкминского районного

суда Республики Саха (Якутия): В.Н. Максимова

Назад к списку

© Павел Нетупский ООО «ПИК-пресс».